

Absender: Kechel, Auenstr. 16, 88356 Ostrach

Staatsanwaltschaft Dortmund

Postfach 102942

44029 Dortmund

Jan Kechel
Auenstr. 16
88356 Waldbeuren
Tel.: 07585-7879749
E-Mail: jan@kechel.de
Datum: 28.11.2025

Aktenzeichen 71 Js 38/25

Sehr geehrte Frau Staatsanwältin Affeldt,

vielen Dank für Ihre Antwort, auf die ich kurz eingehen möchte:

Selbstverständlich ist es allein Aufgabe der Politik, über Klimaschutzmaßnahmen zu entscheiden.

Ebenso ist es jedoch Aufgabe der Prüfbehörden, im Rahmen einer Umweltverträglichkeitsprüfung die Entscheidungsträger umfassend über die zu erwartenden Umweltschäden und Folgekosten zu informieren – diese fallen immer erst in der Zukunft an.

Meine Anzeige bezieht sich daher nicht auf eine mögliche zukünftige Mitverursachung, sondern auf wissenschaftlich gesicherte Kosten, die bereits heute entstehen – ebenso real wie andere anerkannte Verbindlichkeiten.

Nach aktuellem Stand der Forschung erfordert jeder realistische Entwicklungspfad der Menschheit bereits heute Maßnahmen zur CO₂-Entfernung („Carbon Removal“), selbst wenn die Emissionen sofort vollständig gestoppt würden. Daher steht jede zusätzliche Emission fossilen Kohlenstoffs in einem direkten Kausalzusammenhang mit konkreten Kosten: pro ausgestoßener Tonne CO₂ entstehen Umweltkosten in Höhe von etwa 500 bis 1.000 Euro für deren Entfernung.

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie zu prüfen, ob die bereits durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen den folgenden rechtlichen Anforderungen genügen.

Es folgt ein konkretes Beispiel aus Dortmund:

Heizwerk Weißenburger Straße Dortmund

UVP-Portal Eintrag:

<https://www.uvp-verbund.de/trefferanzeige?docuuid=491152BB-D7AA-4F64-9FA8-C83A79293712>

Projektdaten:

- Betreiber: Dortmundener Energie- und Wasserversorgung GmbH (DEW21)
- Standort: Weißenburger Straße 70, 44143 Dortmund
- Genehmigung: 27.08.2021 (Neubau) und 30.09.2022 (wesentliche Änderung nach § 16 BImSchG)
- Status: Negative UVP-Vorprüfung (03.01.2022)

Anlagenkapazität:

- 4 erdgasbefeuerte Kessel
- Gesamt: 100 MW thermische Leistung
- Zusätzlich: 2 Heizcontainer mit 19 MW (ölbasiert) für Spitzenlast
- Brennstoff: ausschließlich Erdgas (fossil) und Heizöl

CO₂-Emissionen und Carbon Removal Kosten je nach Auslastung pro Jahr

Szenario	CO ₂ -Emissionen	bei 500 €/t	bei 1.000 €/t
Konservativ	8.000 t	4.000.000 €	8.000.000 €
Mittel	12.000 t	6.000.000 €	12.000.000 €
Hoch	18.000 t	9.000.000 €	18.000.000 €

Rechtliche Bedenken

Die standortbezogene Vorprüfung kam zum Ergebnis, dass keine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich sei.

Diese Feststellung ist jedoch kritisch zu hinterfragen, wenn man die langfristigen Klimafolgekosten betrachtet:

Bei einem mittleren Szenario von 12.000 t CO₂ pro Jahr entstehen Carbon Removal Kosten von 6-12 Millionen Euro jährlich. Über eine typische Anlagenlebensdauer von 20-30 Jahren summieren sich diese auf **120-360 Millionen Euro**.

Diese enormen externen Kosten dürften nicht im Ermessensspielraum einer Vorprüfung einfach unterschlagen werden. Das UVPG verlangt die Prüfung erheblicher nachteiliger Umweltauswirkungen - und CO₂-Emissionen dieser Größenordnung haben nachweislich erhebliche Auswirkungen auf das Klima und damit auf die Umwelt im Sinne des UVPG.

Eine vollständige Umweltverträglichkeitsprüfung hätte diese Kosten transparent machen und alternative, klimafreundlichere Lösungen (größere Abwärmespeicher, Power-to-Heat mit Überschussstrom, Biomasse, Geothermie) in Betracht ziehen müssen.

Rechtliche Begründung

Rechtsgrundlage: Nach § 2 UVPG müssen Umweltverträglichkeitsprüfungen die Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima" (§ 2 Abs. 1 Nr. 3) bewerten.

Logische Kette:

1. Das Vorhaben emittiert faktisch CO₂ aus fossilem Kohlenstoff, unabhängig davon, ob die UVP dies erwähnt oder nicht.
2. Diese Emission beeinträchtigt das Schutzgut "Klima". Das ist naturgesetzlich zwingend und keine Ermessensfrage.
3. § 2 UVPG verpflichtet zur Bewertung aller Auswirkungen auf Schutzgüter. Die UVP muss die CO₂-Emissionen erfassen und bewerten.
4. Das CO₂-Budget für 1,5 Grad ist bereits überschritten. Das Bundes-Klimaschutzgesetz verpflichtet in § 1 zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels aus dem Pariser Abkommen. Nach § 13 Abs. 1 KSG haben die Träger öffentlicher Aufgaben bei ihren Planungen und Entscheidungen die Klimaschutzziele zu berücksichtigen. Jede neue Emission erfordert daher zwingend Carbon-Removal - ein unmittelbarer Verursachungszusammenhang.
5. Carbon-Removal verursacht bezifferbare Kosten in Höhe von 500 bis 1.000 Euro pro Tonne CO₂ (IPCC). Diese Kosten sind die sachgerechte Bewertung der Klimabeeinträchtigung.

Eine UVP, die weder die CO₂-Emissionen noch die Carbon-Removal-Kosten aufführt, verstößt gegen die Pflicht zur Bewertung der Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima" gemäß § 2 UVPG. Die Notwendigkeit von Carbon-Removal ist spätestens seit dem IPCC-Sonderbericht 1.5°C (Oktober 2018) wissenschaftlich gesichert und wurde durch den IPCC AR6 (2021-2022) bestätigt. Die Kosten sind mit 500 bis 1.000 Euro pro Tonne CO₂ bezifferbar. Ein vorsätzliches oder fahrlässiges Weglassen dieser Kosten in UVPs könnte daher strafrechtlich relevant sein.

Ich bitte daher zu prüfen, ob bei den in Ihrem Zuständigkeitsbereich durchgeführten Umweltverträglichkeitsprüfungen – unabhängig davon, ob diese von TÜV Süd, TÜV Nord, DEKRA oder anderen beauftragten Prüforganisationen erstellt wurden – die Carbon-Removal-Kosten pflichtgemäß berücksichtigt wurden.

Mir ist bewusst, dass strafrechtliche Konsequenzen für vergangene UVPs schwierig sein können. Mein Anliegen ist jedoch, dass die zuständigen Prüfbehörden künftig auf ihre rechtliche Pflicht hingewiesen werden, Carbon-Removal-Kosten in UVPs auszuweisen, damit Entscheidungsträger auf vollständiger Grundlage entscheiden können.

Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Jan Kechel